

<제7장 근로관계의 이전.제1절 영업양도>

I. 영업양도 의의

- 영업양도란 일정한 영업 목적에 의해 조직화된 물적·인적 조직 및 영업 활동 그 자체가 동일성을 유지하면서 포괄적으로 이전되는 것을 의미한다. 이는 상법상 개념이나, 근로관계에 중대한 영향을 미치므로 노동법적으로도 중요한 의미를 갖는다. 영업의 동일성을 유지한 채 새로운 경영 주체에게 이전된다는 점이 단순한 자산 매각이나 주식 양도와 구별되는 핵심적인 특징이다. 여기서 영업의 동일성이란 종래의 영업 조직이 그 기능적 재산과 인적 구성을 유지하면서 일체로서 이전되어, 양수인이 양도인의 영업 활동을 그대로 영위할 수 있는 상태를 의미한다.

II. 영업양도와 근로관계의 승계

1. 근로관계의 당연승계 여부

(1) 원칙

- 판례는 영업이 양도되는 경우, 종래의 근로관계는 양도인의 근로자 전원에 대하여 양수인에게 포괄적이고 당연히 승계된다고 본다. 이는 영업의 동일성 유지라는 영업양도의 본질에 따라, 근로관계 역시 영업 조직의 인적 구성으로서 일체로 이전되어야 한다는 데 근거한다. 근로계약 관계의 당사자인 사용자 지위가 법률적으로 양수인에게 이전되는 것이다.

(2) 근로자 보호

- 근로관계의 당연 승계는 근로자의 고용 안정을 보호하기 위한 법리로서, 양도인의 근로자들은 양수인의 새로운 근로자가 되며, 종전의 근로 조건이 그대로 유지되는 것을 원칙으로 한다.

2. 근로자의 승계거부권

(1) 의의

- 영업양도는 사용자의 변경을 초래하여 근로자의 고용 안정에 중대한 영향을 미치므로, 근로자는 원칙적으로 자신의 근로관계가 양수인에게 승계되는 것을 거부할 수 있는 권리를 가진다. 판례는 근로계약 관계는 계약 당사자의 인격을 전제로 하므로, 양도인의 사업장 근로자는 근로관계의 승계를 원하지 않는 경우에는 거부할 수 있다고 본다.

(2) 승계 거부의 효과

- 근로자가 승계를 거부하는 경우, 해당 근로자와 양도인 사이의 종전 근로계약 관계는 영업양도를 이유로 해지된다. 이는 근로자의 자발적인 의사에 따른 것이므로, 원칙적으로 근로기준법상 해고로 보지 않고, 근로자는 양도인에게 퇴직금 등 법정 수당을 청구하고 근로관계를 종료한다.

3. 근로관계 승계배제 특약의 효과

(1) 원칙

- 영업양도 계약 시 양도인과 양수인이 특정 근로자의 근로관계 승계를 배제하기로 하는 특약을 맺는 경우가 있다. 판례는 원칙적으로 근로관계는 당연 승계되므로, 양도인과 양수인 사이의 승계 배제 특약은 해당 근로자의 동의가 없는 한 효력이 없다고 본다.

(2) 예외와 효과

① 특약의 유효성

- 근로자의 동의가 있거나, 고용 승계 배제가 객관적·합리적인 이유에 기초하는 경우에는 예외적으로 특약이 유효할 수 있다.

② 특약에 따른 해고

- 특약이 근로자에게 일방적인 불이익을 주는 경우, 양도인의 해당 근로자에 대한 해고는 영업양도를 해고의 정당한 이유로 삼을 수 없으므로 부당 해고에 해당한다. 이는 근로자가 승계를 거부한 경우와 달리, 사용자의 일방적 의사에 의한 근로관계 단절이기 때문이다.

③ 대응 방안

- 양도인이 특약에 따라 근로자를 해고할 경우, 양도인과 양수인 중 누가 해고 책임을 지는지가 문제될 수 있다. 판례는 특약의 내용에 따라 책임을 부담할 주체를 판단하나, 부당해고 구제신청의 피신청인은 원칙적으로 해고를 한 당사자인 양도인이 된다.

4. 관련 판례(승계되는 근로관계의 범위)

- 판례는 영업양도로 승계되는 근로관계의 범위에 대하여 다음과 같이 정리한다.

(1) 단체협약의 승계

- 단체협약은 노동조합과 사용자 간의 관계를 규율하는 것이므로, 영업양도와 동시에 양수인에게 자동적으로 승계되는 것은 아니다. 다만, 양수인이 단체협약의 적용을 받고자 할 경우, 노동조합과 새로운 합의를 통해 단체협약의 효력을 승계할 수 있다.

(2) 취업규칙의 승계

- 취업규칙은 근로계약 내용의 일부로 보며, 근로관계가 포괄적으로 승계되는 한도 내에서 종전의 취업규칙 내용 역시 근로 조건으로 승계된다고 본다. 이는 근로자의 기득권 및 고용 안정을 보호하기 위함이다.

(3) 근속기간 및 퇴직금

- 근로관계가 승계되면, 종전의 근속기간은 양수인에게 포괄적으로 승계된다. 따라서 퇴직금 산정의 기초가 되는 계속 근로 기간은 양도인 영업 조직의 근무 기간을 합산하여야 한다. 다만, 영업양도 계약 시 양도인이 근로자에게 퇴직금을 정산하여 지급하고 근속 기간을 단절하기로 하는 특약을 맺고 근로자가 이에 명시적으로 동의한 경우에는 예외적으로 단절될 수 있다.

III. 영업양도 후 근로관계 변동

1. 영업양도와 개별적 근로관계

(1) 근로조건의 변경 제한

- 영업양도로 인해 근로관계가 양수인에게 승계된 후, 양수인이 일방적으로 승계된 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 승계된 근로조건을 변경하기 위해서는 근로기준법 및 근로계약이 정하는 절차를 따라야 한다(예 : 취업규칙 불이익 변경 시 근로자의 동의 등).

(2) 징계 및 해고

- 양수인에게 승계된 근로자에 대하여 징계나 해고를 하는 경우, 이는 근로기준법상 해고 제한 법리에 따라 정당한 이유가 있어야 한다. 이때 징계 사유에 해당하는 비위 행위가 양도인 재직 시에 발생한 경우라도, 양수인은 승계된 근로관계에 따라 이를 이유로 징계를 명할 수 있다.

2. 영업양도와 집단적 근로관계

(1) 노동조합의 승계

- 영업양도는 사용자의 변경을 초래하지만, 노동조합은 조직의 동일성을 유지한 채 존속한다. 양수인은 승계된 근로자들의 노동조합에 대하여 사용자 지위를 승계하며, 부당노동행위 등 노동법상의 의무 역시 부담한다.

(2) 단체교섭 의무의 승계

- 양수인은 노동조합의 단체교섭 상대방이 되며, 성실교섭 의무를 부담한다. 다만, 단체협약은 자동 승계되지 않으므로 양수인은 새로운 단체협약 체결을 위해 노동조합과 교섭할 의무를 진다.

Ⅳ. 결론

- 영업양도는 영업의 동일성 유지를 전제로 하며, 근로자의 고용 안정을 보호하기 위해 근로관계는 양수인에게 포괄적으로 당연 승계된다. 다만, 근로자는 승계를 거부할 수 있는 권리를 가지며, 양도인과 양수인 간의 승계 배제 특약은 근로자의 동의가 없는 한 효력이 없다. 양수인은 승계 후에도 종전의 근로조건을 유지해야 하며, 노동조합에 대한 사용자 지위와 단체교섭 의무를 부담한다.